

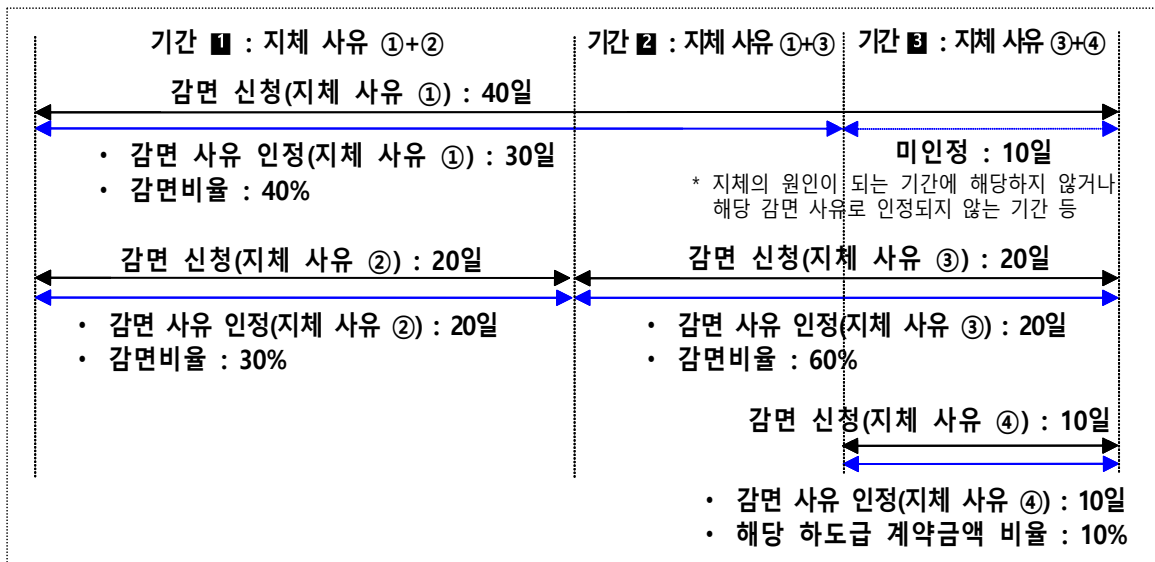
복수의 감면사유에 대한 감면비율 산정 기준

1. 감면비율 산정 산식

$$\text{감면비율 (\%)} = [1 - \{ (1 - \frac{\text{감면비율}\textcircled{1}}{100}) \times (1 - \frac{\text{감면비율}\textcircled{2}}{100}) \times \dots \}] \times 100$$

2. 적용 예시

- 50일이 지체되었는데, 계약상대자는 지체의 사유로 ① 고도의 기술수준이 요구되는 국방연구개발계약을 방위사업계약상대자가 성실하게 이행 완료한 경우로 40일, ② 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 정부 또는 하도급자에게 함께 있는 경우로 20일, ③ 지체의 원인이 가혹한 시험조건인 경우로 20일, ④ 지체의 원인이 하도급자에게만 있는 경우로 10일(해당 하도급 계약금액은 전체 계약금액의 10%에 해당)을 감면 신청하였고, 그 중 일부 기간은 아래의 그림과 같이 중첩됨.
- 관련 절차에 의거 ①의 기간 중 지체의 원인에 해당하는 것으로 인정되는 기간은 30일이고, 해당 기간의 감면비율은 40%, ②의 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 정부 또는 하도급자에게 함께 있는 것으로 인정되는 기간은 20일, 해당기간의 감면비율은 30%, ③의 가혹한 시험조건에 해당하는 것으로 인정되는 기간은 20일, 해당기간의 감면비율은 60%, ④의 지체의 원인이 하도급자에게만 있는 것으로 인정되는 기간은 10일로 확인됨.



○ 위 상황에서 감면비율 산정은 아래와 같음.

- 기간 ❶(지체의 사유 ①과 ②의 중첩)

• 감면비율 : $[1 - \{ (1 - 0.4) \times (1 - 0.3) \}] \times 100 = 58 (\%)$

- 기간 ❷(지체의 사유 ①과 ③의 중첩)

• 감면비율 : $[1 - \{ (1 - 0.4) \times (1 - 0.6) \}] \times 100 = 76 (\%)$

- 기간 ❸(지체의 사유 ③과 ④의 중첩)

• 감면비율 : $[1 - \{ (1 - 0.6) \times (1 - 0.9) \}] \times 100 = 96 (\%)$

* 지체의 원인이 하도급자에게만 있는 경우, 100%에서 전체 계약금액 대비 해당 하도급 계약금액 비율을 뺀 값을 감면비율로 적용하여 계산함.

※ 구체적 상황에 따라 계약관 판단이 달라질 수 있음.